

سابعاً: تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان١- المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أولاً: التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي^١ في إطار الاهتمام الذي يوليه مصرف قطر المركزي لتعزيز الشمول المالي بدولة قطر ومساهمة في خلق البيئة التنظيمية التي تسهل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم لنموها بما ينعكس على تنمية الاقتصاد الوطني وفي ضوء تفاوت تعريف هذه الفئة من المنشآت تقرر وضع تعريف موحد لكافة البنوك. وعليه يجب على جميع البنوك الالتزام بالتعريف التالي وتحديث السياسات والإجراءات وآليات التقارير المالية لتوضيح نسب محافظ تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

١. تعريف الشركة الخاصة:

يقصد بالشركة الخاصة أية منشأة تجارية، تؤسس وفقاً لقوانين دولة قطر، ويكون المركز الرئيسي لها في قطر، وتقوم على نشاط اقتصادي بغرض تحقيق الربح، أي كان الشكل القانوني الذي تتخذه. ويستثنى من ذلك ما يأتي:

- أ- الإدارات الحكومية والهيئات الدبلوماسية.
- ب- منشآت الأعمال العامة والمؤسسات الحكومية.
- ج- منشآت الأعمال المختلطة، المملوكة جزئياً لأي جهة/ جهات حكومية و/أو منشآت أعمال عامة و/أو مؤسسات حكومية.
- د- منشآت الأعمال غير الربحية.

٢. التعريف العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:

يقصد بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الشركات الخاصة المؤسسة وفقاً لقوانين دولة قطر، والتي لا يزيد عدد قوى العمل فيها عن مائتين وخمسين (٢٥٠) عامل (باستثناء الشركات العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية، والتي لا يزيد عدد قوى العمل فيها عن مائة (١٠٠) عامل)، ولا يتجاوز إيرادها السنوي المائة (١٠٠) مليون ريال قطري، بحيث:

^١ التعميم رقم ٢٠١٥/١٠٧ تاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٥ (إلى جميع البنوك).

(العاملون مقاسون بوحدة العمل، والعائد/ الإيراد السنوي مقاسا بالمليون ريال قطري)

القطاع	المعيار	صغرى	صغيرة	متوسطة
الزراعة	عدد العاملين الإيراد السنوي	١ - ٥ أقل من ١	٦ - ٣٠ ١ - أقل من ٢٠	٣١ - ٢٥٠ ٢٠ - ١٠٠
الصناعة التحويلية	عدد العاملين الإيراد السنوي	١ - ٥ أقل من ٣	٦ - ٥٠ ٣ - أقل من ٢٠	٥١ - ٢٥٠ ٢٠ - ١٠٠
الصناعات الإبداعية	عدد العاملين الإيراد السنوي	١ - ٥ أقل من ١	٦ - ٣٠ ١ - أقل من ٢٠	٣١ - ١٠٠ ٢٠ - ١٠٠
التشييد	عدد العاملين الإيراد السنوي	١ - ١٠ أقل من ٣	١١ - ٥٠ ٣ - أقل من ٢٠	٥١ - ٢٥٠ ٢٠ - ١٠٠
التجارة	عدد العاملين الإيراد السنوي	١ - ٥ أقل من ٣	٦ - ٥٠ ٣ - أقل من ٢٠	٥١ - ٢٥٠ ٢٠ - ١٠٠
الخدمات الأخرى	عدد العاملين الإيراد السنوي	١ - ٥ أقل من ٣	٦ - ٥٠ ٣ - أقل من ٢٠	٥١ - ٢٥٠ ٢٠ - ١٠٠

٣. التعاريف القطاعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:

١/٣. المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة: الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية التي لا يزيد حجم قوى العمل بها عن مائتين وخمسين (٢٥٠) عامل، ولا يتجاوز عائداتها السنوي المائة (١٠٠) مليون ريال قطري، ويضم القطاع الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في قسم الزراعة والحراثة وصيد الأسماك [المجموعات (١ - ٣) ضمن التصنيف الصناعي الدولي الموحد (التنقيح ٤)].

٢/٣. المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة التحويلية: الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية التي لا يزيد حجم قوى العمل بها عن مائتين وخمسين (٢٥٠) عامل، ولا يتجاوز عائداتها السنوي المائة (١٠٠) مليون ريال قطري، ويضم القطاع الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في قسم الصناعة التحويلية [المجموعات (١٠ - ٣٣) ضمن التصنيف الصناعي الدولي الموحد (التنقيح ٤)].

٣/٣. المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الإبداعية: الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية التي لا يزيد حجم قوى العمل بها عن مائة (١٠٠) عامل، ولا يتجاوز عائداتها السنوي المائة (١٠٠) مليون ريال قطري، ويضم القطاع الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في أقسام المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والفنون والترفيه والتسلية [مجموعات (٥٨ - ٦٣)، و (٦٩ - ٧٥)، و (٩٠ - ٩٣) ضمن

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

- التصنيف الصناعي الدولي الموحد (التنقيح ٤). جدير بالذكر أنه وفقاً لتعريف الأمم المتحدة للصناعات الإبداعية، تنتمي "الصناعات الحرفية" لتلك الفئة.
- ٤/٣. المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد: الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية التي لا يزيد حجم قوى العمل بها عن مائتين وخمسين (٢٥٠) عامل، ولا يتجاوز عائداتها السنوي المائة (١٠٠) مليون ريال قطري، ويضم القطاع الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في قسم تشييد المباني [المجموعات (٤١-٤٣) ضمن التصنيف الصناعي الدولي الموحد (التنقيح ٤)].
- ٥/٣. المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة: الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية التي لا يزيد حجم قوى العمل بها عن مائتين وخمسين (٢٥٠) عامل، ولا يتجاوز عائداتها السنوي المائة (١٠٠) مليون ريال قطري، ويضم القطاع الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في قسم تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية [المجموعات (٤٥-٤٧) ضمن التصنيف الصناعي الدولي الموحد (التنقيح ٤)].
- ٦/٣. المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات الأخرى: الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية، التي لا يزيد حجم قوى العمل بها عن مائتين وخمسين (٢٥٠) عامل، ولا يتجاوز عائداتها السنوي المائة (١٠٠) مليون ريال قطري. ويضم القطاع الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في باقي أقسام الخدمات التجارية ضمن التصنيف الصناعي الدولي الموحد (التنقيح ٤)، وهي أقسام التعدين واستغلال المحاجر، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم، والأنشطة العقارية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الانسان والعمل الاجتماعي، وأنشطة الخدمات الأخرى فيما عدا المنظمات ذات العضوية [المجموعات (٥-٩)، و(٣٥)، و(٣٦-٣٩)، و(٤٩-٥٣)، و(٥٥-٥٦)، و(٦٤-٦٦)، و(٦٨)، و(٧٧-٨٢)، و(٨٥)، و(٨٦-٨٨)، و(٩٥-٩٦) ضمن التصنيف الصناعي الدولي الموحد (التنقيح ٤)].

٤. تعريف معياري عدد العاملين والإيراد السنوي:

- ١/٤. عدد العاملين: يغطي كافة العاملين الذين يقومون بأداء أعمال بدوام كامل وأعمال بدوام جزئي بالإضافة إلى العمالة الموسمية خلال السنة المالية (يناير - ديسمبر من العام). ويشمل ذلك:
- كافة الأجراء والأفراد الذين يعملون لصالح المنشأة ويخضعون لقانون العمل القطري.
 - مالكو المنشأة المديرون.
 - الشركاء الذين يقومون بأنشطة للمنشأة بصفة دورية ويحصلون من جراء ذلك على مزايا مالية.
- يتم احتساب العامل بدوام كلي خلال السنة باعتباره وحدة واحدة، بينما يتم احتساب العمالة بدوام جزئي والعمالة الموسمية على أنهم جزء من الوحدة وفقاً للحالة.
- ٢/٤. الإيراد السنوي: يقصد به الإيرادات الذي حققته المنشأة خلال العام نتيجة مبيعاتها من السلع والخدمات التي قدمتها خلال السنة المالية (يناير - ديسمبر من العام)، دون أن يتضمن أية إيرادات/ عوائد أخرى

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

حققتها المنشأة، ومثال لها الدخل من الفائدة على أصول تمتلكها، أو توزيعات أرباح حصلت عليها، أو بيع أصول كانت مملوكة لها، أو حقوق ملكية مدفوعة من قبل جهات أخرى. كما يتم الاعتماد على قيمة الإيراد بعد اقتطاع أية خصومات أو ضرائب تقوم بسدادها.

٥. آلية عمل معياري عدد العاملين والإيراد السنوي:

١/٥. يعتبر «معياري الإيراد السنوي» هو المعيار الترجيحي لتصنيف منشأة ما وفقاً لحجمها. كمثال، إذا كان عدد عاملين المنشأة ما يؤهلها لتنتمي إلى فئة المنشآت الصغيرة، وكان إيرادها السنوي يؤهلها للانضمام إلى فئة المنشآت الصغيرة. يتم تصنيف الشركة ضمن فئة المنشآت الصغيرة.

٢/٥. تستبعد المنشآت التي لا تتفق مع أي من المعيارين المؤهلين للالتحاق بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. مثال ذلك في حال انطباق معيار عدد العاملين وعدم انطباق معيار الإيراد السنوي يتم استبعاد المنشأة من فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

٦. آلية حساب قيم معياري عدد العاملين والإيراد السنوي:

١/٦. يتم التمييز بين ثلاثة أنواع من الشركات، وفقاً لمدى استقلاليتها على النحو التالي:

- المنشأة المستقلة (Autonomous Enterprise): عندما تحتفظ منشأة ما – بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال شركات تابعة) – بأقل من أو يساوي (٢٠%) من حقوق الملكية أو حقوق التصويت للمنشأة المستثمر فيها. وبالتالي يفترض ألا يكون للمنشأة تأثير مهم على المنشأة المستثمر فيها.
- المنشأة المشتركة (Partner Enterprise): عندما تحتفظ منشأة ما – بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال منشآت تابعة) بنسبة تزيد على (٢٠%) وحتى (٥٠%) من حقوق الملكية أو حقوق التصويت للمنشأة المستثمر فيها، وبالتالي يفترض أن يكون للمنشأة تأثير مهم على المنشأة المستثمر فيها.
- المنشأة المرتبطة (Linked Enterprise): عندما تحتفظ منشأة ما – بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال منشآت تابعة) بأكثر من (٥٠%) من حقوق الملكية أو حقوق التصويت للمنشأة المستثمر فيها، وبالتالي تكون للمنشأة سيطرة كاملة على المنشأة المستثمر فيها.

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

٢/٦. استنادا إلى نوع الشركة يتم احتساب بيانات معياري عدد العاملين والإيراد السنوي كالتالي:

حصة الشركة المستثمرة من حقوق الملكية/ التصويت	تصنيف المنشأة محل التقييم	سيطرة/ تأثير المنشأة المستثمرة	آلية حساب معايير التعريف للقوف على مدى تأهل المنشأة
أقل من أو يساوي (٢٠%)	منشأة مستقلة	لا توجد سيطرة/ تأثير محدود	عدد العاملين والإيراد السنوي للمنشأة محل التقييم فقط
يزيد على (٢٠%) وأقل من أو تساوي (٥٠%)	منشأة مشتركة	سيطرة/ تأثير واضح	عدد العاملين والإيراد السنوي للمنشأة محل التقييم + نسبة عدد العاملين والإيراد السنوي للمنشأة المستثمرة الممثلة لحصتها
أكبر من (٥٠%)	منشأة مرتبطة	سيطرة/ تأثير كامل	عدد العاملين والإيراد السنوي للمنشأة محل التقييم + إجمالي عدد العاملين والإيراد السنوي للمنشأة المستثمرة

٣/٦. في حالة المنشآت المشتركة والمرتبطة، يتم تتبع الشركة/ الشركات ذات العلاقة بها (المستثمرة) حتى المستوى الأول فقط. مع مراعاة تدقيق نوع الأخيرة، لضمان سلامة حساب قيم المعيارين.

٤/٦. تظل المنشأة محتفظة بكونها خاصة ومستقلة، ولا يتم اعتبارها مختلطة أو مشتركة، حتى لو بلغت نسبة المساهمة في حقوق الملكية/ التصويت (٥٠%) من قبل الجهات المستثمرة التالية:

- شركات الاستثمار العامة وشركات رأس المال المخاطر وممولي المنشآت التجارية.
- الجامعات ومراكز البحوث غير الربحية.
- المستثمرين الاعتباريين بما في ذلك صناديق التطوير الإقليمية. والمقصود هنا بالمستثمر الاعتباري أنه مستثمر يتداول بكميات كبيرة من الأوراق المالية بالنيابة عن عدد كبير من المستثمرين الصغار الفرديين دون مشاركة بشكل مباشر في إدارة المؤسسات التي يستثمرون فيها. وتعتبر الصناديق المشتركة وصناديق المعاشات مثال على المستثمرين الاعتباريين.

٧. البيانات المستخدمة في حساب معياري عدد العاملين والإيراد السنوي:

١/٧. حساب قيم معياري عدد العاملين والإيراد السنوي لمنشأة ما، والشركة/ الشركات المستثمرة فيها حال الانطباق. يتم الاستناد إلى البيانات المالية المدققة والمعتمدة الصادرة عن آخر عام مالي.

٢/٧. في حالة الشركات المؤسسة حديثا، والتي لا يتوافر لها قوائم مالية، ومن ثم قيم فعلية للإيراد السنوي، يتم الاستناد إلى البيانات التقديرية لها، الموضحة بدراسة الجدوى/ تقديرات حجم الأعمال.

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

٨. إنفاذ التعريف العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعريفها القطاعية:

- ١/٨. تطبيق التعريف العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعريفها القطاعية، اعتباراً من الأول من يناير ٢٠١٦، ليحل محل أية تعريف أخرى كانت تبناها في السابق.
- ٢/٨. اعتبار أن انطباق معايير التعريف الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمثابة المستوى الأول للوقوف على مدى تأهل الشركات للاستفادة من الأدوات والخدمات المالية المخصصة لذلك القطاع. على أن يلي ذلك دراسة حالة كل منشأة على حدة، وفقاً للقواعد المصرفية المعمول بها.
- ٣/٨. تطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات الحالية والمستقبلية الخاصة بالشركات وكذلك كافة الإحصاءات والتقارير الصادرة عنها، لإتاحة بيانات تفصيلية عن نتائج الأدوات والخدمات المالية التي استفاد منها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لفئاتها المختلفة.

٩. دعم القطاع المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:

- ١/٩. بذل مزيداً من الجهود لتعزيز الأدوات والخدمات المصرفية الموجهة إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة، والعمل على تمايزها لتلبية متطلبات واحتياجات مختلف الفئات التي تنتمي إليها، سواء وفقاً للحجم و/أو النشاط الاقتصادي. الأمر الذي يحسن من مستوى الشمول المالي.
- ٢/٩. تطوير آليات لدعم/ تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تيسير شروط الحصول على التمويل والخدمات المصرفية الأخرى.
- ٣/٩. تحسين عمليات استهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتوافق وتوجهات التنمية الوطنية (مثال ملكية المنشأة كلياً أو جزئياً من قبل قطريين/ المساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي/ المنشآت الإبداعية والابتكارية وذات القيمة المضافة المرتفعة).

ثانياً: التقارير الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة^٢:

على جميع البنوك الالتزام بنماذج التقارير المطلوب إعدادها بشكل نصف سنوي وفقاً للتعريف القياسي الموحد المشار إليه أعلاه حسب الملحق رقم (٤٩) وموافاة إدارة البحوث والإحصاء ببنك قطر للتنمية بالبيانات المطلوبة مع تزويد المصرف المركزي بنسخة منها على أن يتم إرسالها في موعد أقصاه أسبوعين من نهاية شهري يونيو وديسمبر من كل عام.

^٢ التعميم رقم ٢٠١٦/٤٦ تاريخ ٢٠١٦/٨/١٥ (إلى جميع البنوك).

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

٢- الائتمان الممنوح لقطاع المقاولات:

يجب على جميع البنوك في حالة تقديم تمويل لقطاع المقاولات الالتزام بالتالي:

- تمويل كل مناقصة أو مشروع للعميل على حده وان يفتح لهذا الغرض حساب مستقل لتمويل كل مشروع، تحول إليه الدفعات النقدية الخاصة بالمشروع بحيث يقفل الحساب عند انتهاء المشروع وسداد التمويل بالكامل.
- في حالة تمويل الأصول الرأسمالية للعميل مثل شراء المعدات والآليات يمنح تمويل مستقل في شكل قروض (أو ما يقابلها في البنوك الإسلامية) متوسطة إلى طويلة الأجل.
- يجب أن يتحقق البنك قبل منح التمويل من تحويل إيرادات المشروعات رسمياً إليه بموجب حوالات حق، وإبلاغ جهات الإسناد بذلك، وان يتحقق من كفاية مصادر السداد والضمانات والكفالات الشخصية لتغطية التمويل المقدم ودفعات سداد.

٣- النموذج الموحد لخطابات الضمان تحت الطلب^٢

استناداً لأحكام المادة (١٢١) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، ورغبة من مصرف قطر المركزي في الحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان بكافة أنواعها التي تصدرها البنوك بما يعمل على الحد من المخاطر المترتبة عليها وعدم تجاوزها للمخاطر المصرفية المتعارف عليها لهذا النوع من المعاملات المصرفية وفقاً للقواعد الموحدة التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية لخطابات الضمان تحت الطلب ولأفضل الممارسات الدولية، وبعد التنسيق مع غرفة التجارة الدولية - قطر والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، تم الاتفاق على نموذج عام موحد لخطابات الضمان تحت الطلب يحدد الشروط والقواعد العامة التي تحكم العلاقة بين البنك والأطراف الأخرى المرتبطة بخطاب الضمان ويحدد واجبات وحقوق كل طرف.

وعليه يجب على جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة الالتزام بالنموذج الموحد لخطاب الضمان تحت الطلب الوارد بالملحق رقم (٥٠) (باللغة العربية والانجليزية) وفقاً لما يلي:

أولاً: الالتزام بالنموذج المرفق عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتباراً من تاريخ هذا التعميم.

ثانياً: فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها، وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتباراً من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان.

ثالثاً: في حالة حدوث أي تعديلات على القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لخطابات الضمان تحت الطلب، يجب على البنوك إعلام المصرف المركزي بذلك لادخال ما يلزم من تعديلات على النموذج الوارد بالملحق رقم (٥٠).

^٢ التعميم رقم ٢٠١٩/٤٢ تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١ (إلى جميع البنوك).

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

٤- ضوابط منح الائتمان في شكل جاري مدين أو كشف الحسابات الجارية (البنوك التجارية):

أ. وضع ضوابط وشروط لمنح الائتمان على شكل جاري مدين أو كشف الحسابات الجارية:

يجب على جميع البنوك وضع ضوابط وشروط لمنح الائتمان على شكل جاري مدين أو كشف الحسابات الجارية بحيث يقتصر ذلك على الأوجه التالية، مع ضرورة التأكيد على عدم تجاوز العملاء للسقف الممنوحة لهم نهائياً:

١. تمويل رأس المال العامل (Working Capital):

يتضمن تمويل عناصر الموجودات المتداولة للشركات من بضائع ومستحقات مالية وشيكات تحصيل وخلافه ويراعى في ذلك ما يلي:

- وضع سقف للعملاء تجدد سنوياً وفقاً لسياسات الائتمان بالبنك وتعليمات مصرف قطر المركزي.
- على البنك استيفاء البيانات المالية للشركات الممولة بصفة دورية خلال العام لمراقبة تدفقاتها النقدية وحركة المخزون والمبيعات والمستحقات المالية لديها بالإضافة إلى مراكزها المالية، وخاصة عند تجديد التسهيلات الممنوحة لها، كما يحث المصرف البنوك على إجراء زيارات ميدانية دورية للشركات الممولة لتقييم وضعها المالي ومتابعة الأصول الممولة، وان يعمل البنك على تجيير بوالص التأمين على المخزون لصالح البنوك الممولة لهذا المخزون.

● منح هذا النوع من الائتمان للشركات ذات الحسابات الائتمانية المنتظمة.

- العمل على تحقق البنك من مدى مشاركة البنوك الأخرى في تمويل الموجودات المتداولة التي يمولها البنك للعميل.

٢. تمويل الدفعات المحولة والمشروعات تحت التنفيذ Self-Liquidating Facility:

● تمويل عقود المقاولات:

يتضمن تمويل الدفعات الخاصة بالمشروعات تحت التنفيذ، ويجب أن يراعى في ذلك تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بالائتمان الممنوح لقطاع المقاولات.

● تمويل الدفعات المحولة:

يتضمن تمويل دفعات الإيجارات والدفعات الأخرى المحولة للبنك بحوالات حق رسمية، ويراعى في ذلك وضع سقف للتمويل.

٣. تمويل المتاجرة في العملات والسلع والمعادن (Margin Trading):

يتضمن كشف حسابات العملاء بغرض المتاجرة في العملات والسلع والمعادن وفق الضوابط المحددة لذلك من مصرف قطر المركزي.

٤. كشف الحسابات بضمانات نقدية وكفالات بنكية (Collateralized):

- يتضمن كشف الحسابات بضمان ودائع أو كفالات وتعهدات بنكية غير مشروطة تغطي المديونية مع فوائدها بالكامل في جميع الأوقات على أن تكون الكفالات البنكية من بنوك ذات تصنيف دولي مقبول.

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

٥. كشف الحسابات لأغراض طارئة (Emergency):

١/٥/٤ كشف الحسابات الجارية لكبار عملاء البنك من ذوي الملاءة المالية بشكل مؤقت لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في كل مرة يكشف فيها الحساب بشرط موافقة المدير العام أو من يخوله كتابياً، وبحيث لا يسمح بكشف الحساب مرة أخرى إلا بعد سداد الرصيد المكشوف سابقاً بالكامل، وعلى البنك وضع ضوابط وشروط و ضمانات مناسبة لكشف هذه الحسابات تتناسب مع ملاءة العملاء وتعاملاتهم مع البنك، وعلى ألا تمنح هذه التسهيلات إلا في اضيق الحدود وللعملاء من ذوي التصنيف الائتماني الممتاز.

٢/٥/٤ كشف حسابات الأفراد مقابل رواتبهم المحولة للبنك لفترة لا تزيد عن شهرين وبما لا يتجاوز راتب شهرين، وبحيث لا يسمح بإعادة كشف الحساب مرة أخرى إلا بعد سداد الرصيد المكشوف السابق.

٦. كشف الحسابات لأغراض مختلفة بضمانات عينية:

وتتضمن الحسابات المكشوفة لأغراض أخرى غير تلك المذكورة بالفقرات من (١/٤ - ٥/٤) ويشترط لكشف هذه الحسابات ما يلي:

- ألا يتجاوز اجمالي الارصدة المدينة لهذه الحسابات في أي وقت نسبة (١٥%) من قاعدة رأس المال.
- أن تكون المديونية مع فوائدها مغطاة بضمانات عينية بنسبة تزيد عن ١٠٠%.
- أن يتم تحديد سقف ائتمان لهذه الحسابات تجدد سنوياً على الأقل.
- أن يكون اصحاب هذه الحسابات من ذوي القدرة والسمعة المالية الممتازة.
- أن تكون من الحسابات جيدة الحركة ولا يكون لأصحابها أي حسابات ائتمان مصنفة.
- ألا يكون قد سبق لأصحاب هذه الحسابات تحقيق خسائر للبنك أو للبنوك الأخرى عن مديونيات سابقة لهم سواء في أصل الدين أو الفائدة.

٧. الاستثناءات:

يستثنى من هذه التعليمات ما يلي:

الحسابات الحكومية فقط مقصورة على وزارة المالية والجهات والشركات التي تكفلها وزارة المالية وتضمن التسهيلات الممنوحة لها (تعميم ٢٠٠٨/١٣٥).

٨. تسجيل اقساط قروض مستحقة غير مدفوعة:

لا تسجل اقساط الالتزامات المستحقة غير المسددة عن قروض أو اعتمادات مستندية أو كفالات أو غيرها من الالتزامات على حسابات الجاري مدين أو كشف الحسابات بهذه الالتزامات، وانما يجب ان تسجل كالتزامات مستحقة غير مسددة (Past due).

٩. البيانات الدورية مدونة في الصفحة (٣٦٢) من باب البيانات الدورية من هذه التعليمات.

ب. نسبة الجاري مدين إلى الائتمان

١. يجب أن لا يتجاوز الجاري مدين عن ٣٠% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية في كل بنك، وفي حال تجاوز البنك لهذه النسبة يجب إخطار مصرف قطر المركزي بكيفية معالجة هذا التجاوز.
٢. يتم احتساب النسبة من واقع الميزانية الشهرية.
٣. تفرض غرامة مالية على مخالفة احتساب النسبة حسب ما هو مبين صفحة (٣٤٩) من باب الغرامات المالية من هذه التعليمات.
٤. تحتسب النسبة حسب ما هو مبين صفحة (٣٦٢) من باب البيانات الدورية من هذه التعليمات.

٥- شراء القروض من داخل أو خارج قطر:

أ. شراء القروض من داخل قطر:

عند شراء البنك قروض من داخل قطر يجب أن تكون بموافقة العميل صاحب القرض.

ب. شراء القروض من خارج قطر:

عند رغبة البنك شراء قروض من خارج قطر:

- يجب أن تكون تلك القروض من تصنيف فئة "أ".
- يجب على البنوك الحصول مسبقاً^٤ على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي قبل الشروع في شراء تمويل أو قروض من خارج قطر سواء من قبل البنك أو من قبل أحد فروع أو شركاته التابعة العاملة داخل أو خارج قطر، مع تقديم تفاصيل كاملة عن العملية.

ج. شراء الديون^٥:

لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض البنوك بشراء ديون من مؤسسات مالية سواء داخل أو خارج قطر، ويود المصرف المركزي في هذا الشأن التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات المصرف المركزي والأصول المصرفية السليمة عند القيام بهذه المعاملات وبصفة خاصة ما يلي:

١. شراء الديون من مؤسسات مالية داخل قطر:

يجب مراعاة تعليمات إدارة مخاطر الائتمان للتحقق من جودة هذه الديون والضمانات ومصادر السداد وكذلك التعليمات الواردة أعلاه بند (أ) من هذه التعليمات.

٢. شراء ديون من مؤسسات مالية خارج قطر:

يجب مراعاة تعليمات إدارة مخاطر الائتمان والتعليمات الواردة أعلاه بند (ب) من هذه التعليمات والحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل الشروع في إبرام أي صفقات لشراء الديون من الخارج.

د. شراء قروض من خارج قطر^٦:

^٤ التعميم رقم ٢٠١١/١٠٦ تاريخ ٢٠١١/١٢/٢٦ (إلى جميع البنوك).

^٥ التعميم رقم ٢٠١٢/١٠ تاريخ ٢٠١٢/٢/٦ (إلى جميع البنوك).

^٦ التعميم رقم ٢٠١٢/١٠١ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٤ (إلى جميع البنوك).

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

بالإشارة إلى تعليمات مصرف قطر المركزي الواردة في البند (ب) الفقرة الثانية والبند (ج) أعلاه، فقد تقرر استثناء شراء ديون الشركات القطرية الحكومية أو الديون التي تكفلها وزارة المالية وديون البنوك الوطنية المرخصة من مصرف قطر المركزي من طلب الموافقة المسبقة للمصرف، شريطة الالتزام بتعليمات إدارة مخاطر الائتمان، وعدم تجاوز أي من سقوف الإنكشافات الائتمانية والنسب والمؤشرات المقررة بالتعليمات.

٦- شروط عقد الائتمان والمستندات:

- يجب على جميع البنوك استيفاء الشروط الواجبة على العقود والأوراق والمستندات اللازمة بالائتمان مثل:
- توقيع العملاء والكفلاء على جميع صفحات عقود الائتمان والمستندات الخاصة به مع تزويد كل الأطراف (العملاء والكفلاء) كل فيما يخصه بنسخة من هذه العقود والمستندات كأوراق ثبوتية لهم مع توقيع وختم البنك عليها حسب الأصول المصرفية المتبعة.
- تدوين تاريخ العقود والتوقيع عليها.
- عدم قبول توقيع العملاء والكفلاء على أية عقود أو مستندات أو شيكات أو أوراق قبض أو استمارات كفالة على بياض، ويجب ان تعبأ جميع الخانات الخاصة بكل منها.
- وفي حال المخالفة سيترتب على البنك المخالف توقيع الغرامات المالية حسب ما جاء في المادة ٢١٦ من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢.
- يجب تعبئة جميع البيانات الواردة في جميع العقود والمستندات المشار إليها أعلاه وتدوين التواريخ وتوقيع العملاء والكفلاء بعد ذلك على جميع صفحات هذه العقود والمستندات المطلوبة مع تزويد كل الأطراف (العملاء والكفلاء) كل فيما يخصه بنسخة من هذه العقود والمستندات كأوراق ثبوتية لهم مع توقيع وختم البنك عليها حسب الأصول المصرفية المتبعة.
- مراعاة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية لكافة العقود المبرمة مع العملاء داخل قطر والمتعلقة بأي شكل من أشكال التعامل معهم، وفي حالة إبرام عقود بلغة أجنبية واستخدام نماذج مزدوجة باللغة العربية والإنجليزية، يجب أن يصحب النص ترجمة باللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي الأساس في تفسير أحكام تلك العقود.

٧- تمويل الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس:-

يمكن للبنوك المعتمدة لتلقي أموال الاكتتاب تمويل العملاء (من غير المؤسسين) بغرض الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة تحت التأسيس التي سيتم إدراج أسهمها في بورصة قطر وفقاً للضوابط والشروط التالية:-

١/٧ تمويل نسبة ثلثي (2/3) المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح به للاكتتاب للشخص الواحد وأقاربه من الدرجة الاولى على أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

الدائنة لدى البنك، ولا يجوز للبنك تقديم أي قروض أو استخدام تسهيلات أخرى ممنوحة للعميل لتوفير حصة العميل أي (1/3)، كما لا يجوز منح العميل أكثر من تمويل واحد للاكتتاب في الشركة الواحدة، وعلى البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب.

٢/٧ يجب على البنك قبل منح التمويل توفير آلية يضمن بها أن تحول إليه مباشرة الأموال الفائضة عن التخصيص الخاصة بالعميل.

٣/٧ يجب على البنك قبل منح التمويل توفير آلية قانونية مقبولة لدى بورصة قطر تضمن أن يكون للبنك الحق في بيع الأسهم المخصصة للعميل لحساب البنك في أي وقت بدون الرجوع إلى العميل وبما يضمن عدم السماح للعميل بالتصرف في هذه الأسهم إلا بتصريح من البنك وبحصول البنك على إيرادات البيع.

٤/٧ بعد رد الأموال الفائضة عن التخصيص وفي حالة وجود فائض للعميل بعد تحصيل المديونية بفوائدها يرد الفائض على الفور في حساب العميل، أما في حالة وجود عجز في تحصيل المديونية فيطلب البنك من العميل سداد هذا العجز أو يقوم البنك بتسجيل الأسهم المخصصة له بقيمة المديونية المتبقية خلال شهر من تاريخ إدراج الأسهم في بورصة قطر مع مراعاة توزيع ما يقوم البنك بتسجيله من أسهم بغرض سداد هذه المديونيات على جميع العملاء بنسب مديونياتهم، أو جدول المديونية المتبقية على العميل في شكل قرض وفقاً للسياسة الائتمانية للبنك في حالة عدم إدراج الأسهم في البورصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رد فوائض الأموال.

٥/٧ تسجل جميع قروض أو ذمم العملاء الخاصة بالاكتتاب في كل شركة في حساب أستاذ عام مستقل ضمن محفظة القروض والسلف (التمويل) بما يسهل معه الرقابة على هذه القروض (الذمم) ومتابعة سدادها وتسجيل الأسهم الخاصة بها عند الحاجة وفقاً للضوابط المحددة في البند ٥/٧ أعلاه.

٦/٧ يجب على جميع البنوك التحقق خلال فترات تمويل الاكتتاب من عدم تجاوز نسبة السيولة أو النسبة الائتمانية أو سقوف الانكشافات الائتمانية المقررة بكتاب تعليمات البنوك.

٧/٧ يحظر على البنوك تمويل الاكتتاب أو المساهمات في الشركات خارج قطر الا بضمانات نقدية ١٠٠% أو كفالات بنكية غير مشروطة من بنوك ذات تصنيف دولي مقبول.

٨/٧ يجب على البنوك إدراج حصيلة الاكتتاب ضمن بند المطلوبات الأخرى لحين تسويتها مع البنك مدير الاكتتاب.

٩/٧ تنطبق الضوابط المبينة أعلاه على أي تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة يتبين استخدامها أو جزء منها للاكتتاب في رؤوس أموال الشركات مثل الحالات التالية:-

- كشف الحسابات لأغراض طارئة أو منح جاري مدين أو قروض لهذا الغرض باستثناء تلك المضمونة بحجز ودائع تغطي ١٠٠% من المديونية أو قروض مقابل الرواتب حسب النظام المعمول به في البنك بالنسبة لهذا النوع من القروض.
- كفالات الدفع التي يصدرها البنك للعميل لكي يتعامل من خلالها لهذا الغرض مع بنوك أخرى داخل أو خارج قطر ما لم تكن مغطاة بتأمين نقدي ١٠٠%.
- الائتمان الممنوح لأغراض أخرى وتبين استخدام العميل له أو لجزء منه في الاكتتاب في الأسهم.

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

- الائتمان الممنوح من خلال فروع البنك الخارجية او شركاته التابعة لهذا الغرض.
- وسوف تفرض الغرامات المالية المقررة على البنوك المخالفة للتعليمات المبينة اعلاه، وفقاً للمادة (٢١٦) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢.

٨- تمويل الاكتتاب في زيادة رؤوس اموال الشركات:-

يمكن للبنوك تمويل اكتتابات العملاء (من غير المؤسسين) في زيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر وفقاً لنفس الضوابط والشروط الخاصة بتمويل الاكتتاب في رؤوس اموال الشركات تحت التأسيس الواردة بالفقرة (٧) صفحة (١٣٢) من هذه التعليمات، وبشرط ان يضمن البنك قبل منح التمويل ان تحول اليه مباشرة الاموال الفائضة عن التخصيص للعملاء الذين يقوم بتمويلهم.

٩- تمويل متاجرات العملاء في الأوراق المالية^٧

تقرر إلغاء التعليمات الواردة بالصفحات أرقام (١٧٠ - ١٧٣) من كتاب تعليمات البنوك حتى مارس ٢٠٠٩ ووقف العمل بها اعتباراً من تاريخه ٢٠٠٩/٥/٦، وعلى البنوك التوقف عن الدخول في أي معاملات جديدة لتمويل متاجرات العملاء في الأوراق المالية والعمل على تصفية المعاملات القائمة وفقاً لما تسمح به الشروط والقواعد التي تتضمنها العقود المبرمة مع العملاء وبما لا يعرض البنك لأي مسائلات قانونية. وبموجب هذا التعميم فإنه:

- أ- يحظر على البنوك تمويل متاجرات العملاء في الأوراق المالية سواء داخل أو خارج قطر من خلال المتاجرة بالهامش أو من خلال تقديم تمويل مباشر أو غير مباشر لهذا الغرض.
- ب- يستمر العمل بالتعليمات الحالية التي تحظر على البنوك تقديم أي تمويل آخر للعملاء مقابل أوراق مالية إذا ما ارتبطت التدفقات النقدية للتمويل ومصادر سدادته بحركة شراء وبيع الأوراق المالية.
- وسيتم فرض غرامات مالية بعدها الأقصى على البنوك المخالفة حسب المادة (٢١٦) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢.

١٠- مخاطر أسعار الفائدة على الائتمان:-

- في ظل التقلبات الحادة في أسعار الفوائد على الريال القطري والعملات الأجنبية ومن اجل الحد من المخاطر المحتملة لتلك التقلبات على نتائج أعمال البنوك، يجب على جميع البنوك مراعاة ما يلي:
- تجنب تحديد سعر فائدة ثابت على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأجل تزيد عن سنة، بحيث تكون أسعار الفائدة متغيرة خلال مدة التسهيلات ومرتبطة بسعر فائدة الإقراض من المصرف المركزي QMR L الذي يحدده المصرف بالنسبة للريال القطري أو غيره من مؤشرات أسعار الفوائد على العملات الأجنبية، تجنباً للخسائر التي قد يتحملها البنك في حالة ارتفاع أسعار الفائدة خلال مدة التسهيلات.

^٧ التعميم رقم ٢٠٠٩/٣٤ تاريخ ٢٠٠٩/٥/٦ (إلى جميع البنوك)

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

- في حالة رغبة البنوك في تثبيت سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكثر من سنة، يجب أن يحتفظ البنك بحقه في تغيير سعر الفائدة سنوياً بحيث يكون للبنك الحق في اختيار السعر الأفضل له في تغيير سعر الفائدة صعوداً أو هبوطاً أو إجراء عمليات تحوط لأسعار الفائدة.
- أسعار الفائدة على الائتمان:
لوحظ^٨ قيام بعض البنوك بتثبيت سعر الفائدة لأجل تزيد عن سنة بدون إجراء عمليات تحوط لأسعار الفائدة كما لوحظ أن أسعار الفائدة المتغيرة غير مرتبطة في العقود بسعر فائدة الإقراض من المصرف المركزي QMR L الذي يحدده المصرف بالنسبة للريال القطري أو غيره من مؤشرات أسعار الفوائد على العملات الأجنبية، كما يقوم البعض بزيادة أسعار الفائدة المتغيرة بالرغم من عدم ارتفاع سعر فائدة الإقراض من المصرف المركزي QMR L مما يعد مخالفة للتعليمات الواردة أعلاه. لذا نؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات، علماً بأن المصرف سوف يطبق العقوبات المناسبة على كل مخالفة.
- يجب على البنوك عند إدارة موجوداتها ومطلوباتها بالعملات الأجنبية أن تحد من وجود فجوات تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة أو إجراء عمليات التحوط اللازمة مع مراعاة تعليمات المصرف بهذا الشأن.
- يجب على البنوك الإسلامية وضع سياسة وآلية خاصة لإدارة مخاطر العائد على عمليات التمويل لديها وخاصة التمويل متوسط إلى طويل الأجل آخذة في الاعتبار المعدلات المستهدفة على ودائع العملاء وإيجاد آلية لقياس الفجوات والحد منها.

١١- العمولة على السداد المبكر للقروض وضم التمويل الإسلامي:-

عند احتساب البنك عمولة على التسديد المبكر للقروض الشخصية أو ذمم التمويل الإسلامية للعملاء، يجب أن لا تتجاوز هذه العمولة عن ١% من الرصيد المتبقي للقروض الشخصية أو ذمم التمويل الإسلامية.

١٢- الضمانات مقابل الائتمان:-

١/١٢ بموجب شيكات:-

- لا يجوز للبنك الحصول على شيكات على بياض ضمانه للائتمان غير مستوفية لشروط الشيك القانونية، أي غير مدون فيها التاريخ والمبلغ وغيره.
- عند اتفاق البنك مع عملائه بتوفير شيكات مقابل القروض الشخصية الممنوحة لهم، فلا يجوز للبنك اخذ شيك واحد مقابل مجموعة المديونية (القروض) بل اخذ شيكات متفرقة لتغطية أقساط القرض.

^٨ تعميم ٢٠٠٩/٥٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٤ (إلى جميع البنوك)

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

٢/١٢ بموجب العقار السكني: -

عدم قبول ضمانات على العقار السكني للعميل مقابل الائتمان أو التمويل ما لم يكن ممولاً من قبل البنك.

٣/١٢ الرهن العقاري^٩:

بالاستناد إلى المادة (١١٣) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٤، والتي تنص على "انقضاء الرهن الرسمي بالوفاء بالدين المضمون"، يجب على جميع البنوك أن تبادر بطلب فك رهن العقارات أو أي أصول أخرى مرهونة فور قيام العملاء بالوفاء بجميع الالتزامات التي يضمنها الرهن وفقاً للعقود المبرمة مع العملاء والمثبتة في عقد الرهن. وسوف يتم فرض الجزاءات المالية المقررة بحدها الأقصى على أي بنك يخالف هذه التعليمات.

١٣- كفالات الدفع: -

يقصد بكفالات الدفع "خطابات الضمان التي تصدرها البنوك لضمان الوفاء بالتزامات العملاء مقابل حصولهم على تمويل من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى".

ونظراً للمخاطر العالية لهذا النوع من الكفالات، يجب على جميع البنوك تجنب إصدار كفالات الدفع إلا في الحالات التالية: -

- الحصول على ضمان نقدي يغطي نسبة ١٠٠% من قيمة الكفالة.
- الحصول على كفالة بنكية مقابله من بنوك ذات مراكز مالية قوية خارج قطر (Back to Back Guarantee).
- تقرر^{١٠} استثناء كفالات الدفع الصادرة لصالح بنوك بالخارج من الحصول على ضمان نقدي أو كفالة بنكية مقابلة على أن يغطي كامل قيمة هذا النوع من الكفالات بضمانات عينية كافية.
- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠٠٨/١).

١٤- منح الائتمان بالعملة الأجنبية: -

أولاً: رغبة من المصرف المركزي في الحد من مخاطر الانكشافات بالعملات الأجنبية والانكشافات خارج قطر فقد تقرر ما يلي^{١١}:

- ١- يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي كتابياً قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية داخل قطر بالعملة الأجنبية.
- ٢- يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي كتابياً قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية خارج قطر.

^٩ التعميم رقم ٢٠١٦/١٣ تاريخ ٢٠١٦/٢/١٧ (إلى جميع البنوك).

^{١٠} تعميم ٢٠٠٨/٧ تاريخ ٢٠٠٨/١/١٧ (إلى جميع البنوك).

^{١١} التعميم رقم ٢٠١٧/٢٣ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٥ (إلى جميع البنوك).

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

٣- يجب إبلاغ المصرف المركزي كتابياً عند منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية من قبل فروع البنوك القطرية وشركاتها التابعة بالخارج تعادل أو تزيد عن ١٠ مليون ريال قطري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

٤- التأكيد على التزام البنوك بالأصول المصرفية السليمة عند منح الائتمان بالعملة الأجنبية بحيث ترتبط هذه العملات بحاجة العملاء الفعلية والمشاريع التي يمولونها حسب الغرض من منح الائتمان وحسب تدفقاته النقدية ومصادر سداذه وكذلك حسب السياسة الائتمانية للبنك وسياسة وإجراءات إدارة مخاطر فجوات أسعار الفائدة/العائد وسقوف مخاطر الصرف الأجنبي والمراكز المفتوحة للعملات.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠١٧/١٠/١٥)، علماً بأنه سيتم فرض الجزاءات المقرر في قانون المصرف المركزي على البنوك المخالفة.

ثانياً: فيما يلي الإرشادات والإجراءات التي يتعين على البنوك الالتزام بها لتطبيق التعليمات الواردة بالبند "أولاً" أعلاه:

١- فيما يتعلق بالحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي كتابياً قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية داخل دولة قطر بالعملة الأجنبية^{١٢}:

أ. ينطبق ذلك على التسهيلات الائتمانية المباشرة التي تُمنح لجميع فئات العملاء بمحفظه القروض والتمويل داخل دولة قطر بالعملة الأجنبية وكذلك التسهيلات غير المباشرة التي سترتب أو قد يترتب عليها فيما بعد تسجيل التزام مباشر على العميل بالعملة الأجنبية.

ب. يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل المنح وقبل أي تجديد لاحق يترتب عليه زيادة الائتمان الممنوح أو أي تعديل في الشروط أو الأغراض أو الضمانات التي تم رفعها للمصرف المركزي عند طلب عدم ممانعته.

ج. يجب على البنوك استخدام النموذج رقم (١) بالملحق رقم (٥٦) في حال طلب عدم ممانعة المصرف المركزي على المنح أو التجديد وفقاً لما هو مبين أعلاه.

٢- فيما يتعلق بالحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي كتابياً قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية خارج دولة قطر:

أ. ينطبق ذلك على التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة التي تُمنح لجميع فئات العملاء بمحفظه القروض والتمويل إذا ما كان الغرض من التسهيلات تمويل مشاريع أو معاملات خارج دولة قطر.

ب. يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي عند المنح أو عند أي تجديد لاحق يترتب عليه زيادة الائتمان الممنوح أو أي تعديل في الشروط أو الأغراض أو الضمانات التي تم رفعها للمصرف المركزي عند طلب عدم الممانعة.

ج. يجب على البنوك استخدام النموذج رقم (٢) بالملحق رقم (٥٦) في حال طلب عدم ممانعة المصرف المركزي على المنح أو التجديد وفقاً لما هو مبين أعلاه.

٣- فيما يتعلق بإبلاغ المصرف المركزي كتابياً عند منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية من قبل فروع البنوك القطرية وشركاتها التابعة بالخارج تعادل أو تزيد عن ١٠ مليون ريال قطري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية:

^{١٢} التعميم رقم ٢٠١٧/٨٤ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠ (إلى جميع البنوك).

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

أ. فيما يتعلق بالفروع، ينطبق ذلك على التسهيلات الائتمانية المباشرة أو غير المباشرة بمحفظة القروض والتمويل التي تمنحها الفروع داخل أو خارج الدول التي تعمل بها أما ما يتعلق بالشركات التابعة فينطبق ذلك على التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها هذه الشركات خارج الدول التي تعمل بها فقط.

ب. يتم الإبلاغ بشكل شهري عن التسهيلات التي ينطبق عليها السقف (ما يعادل ١٠ مليون ريال قطري) والوصف المذكور بالفقرة (أ) حسب الأوضاع والأرصدة كما في نهاية كل شهر وفقاً للنموذج رقم (٣) بالملحق رقم (٥٧) وتُرسَل للمصرف المركزي في موعد أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي، على أن يستمر الإبلاغ الدوري عن هذه التسهيلات وأي تغييرات تطرأ عليها نتيجة التجديد أو التسديد أو الزيادة إلى حين سدادها بالكامل.

١٥- التسهيلات الائتمانية للأجهزة والشركات الحكومية^{١٢}:

في ضوء إفادة وزارة المالية بتأسيس إدارة لديها للسياسات الائتمانية والديون من مهامها وضع سياسات الائتمان والدين العام على مستوى الدولة والشركات والمؤسسات التابعة لها، ووفقاً لتوجيهات الوزارة، يجب على جميع البنوك الالتزام بالتالي:

١- عدم منح أو تجديد أية تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لأي من الأجهزة الحكومية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها أو التي تمتلك الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر أكثر من ٥٠% من رأسمالها وتكون حصة الدولة بهذه الشركات حصة مهيمنة، دون أن تكون لدى هذه الأجهزة والشركات والمؤسسات موافقة مسبقة من وزارة المالية كشرط من شروط منح أي نوع من التسهيلات لها سواء المباشرة أو غير المباشرة أو في شكل إصدارات لأي نوع من أدوات الدين، ويجب على البنك المانح الاحتفاظ بنسخة من موافقة وزارة المالية في ملف التسهيلات الخاص بالجهة الحكومية لتكون تحت الاطلاع من قبل مفتشي المصرف المركزي والمدققين.

٢- يستثنى من الشرط أعلاه التسهيلات الممنوحة لشركة قطر للبترول والشركات التابعة لها في شكل إصدار كفالات واعتمادات تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير والتشغيل اليومي.

٣- يمكن للبنوك الاستفسار عن أي جهة حكومية أو مؤسسة أو شركة تابعة لها من خلال التواصل المباشر مع المختصين في إدارة السياسات الائتمانية والديون بوزارة المالية.

ويود المصرف المركزي بهذا الشأن التأكيد على ما يلي:

• موافقة وزارة المالية على منح أو تجديد التسهيلات للجهات الحكومية لا تعفي البنوك عند تعاملها مع هذه الجهات من الالتزام بتعليمات وضوابط إدارة مخاطر الائتمان المحددة بالصفحات (٦٣ - ٧٥) من كتاب تعليمات البنوك بصفة خاصة ولا تعفي البنوك من الالتزام بأي تعليمات أخرى أو قوانين ذات علاقة بصفة عامة.

^{١٢} تعميم ٢٠١٣/٦٧ تاريخ ٢٠١٣/٩/٩ (إلى جميع البنوك) مكرر صفحة (١١٢) حسب كتاب وزارة المالية رقم وم/٣٧/١٣/١٦٨١ تاريخ ٢٠١٣/٩/٣

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

- على البنوك تزويد إدارة السياسات الائتمانية والديون بوزارة المالية بالوضع القائم للتسهيلات المقدمة للجهات الحكومية الوارد ذكرها بهذا التعميم في غضون عشرة أيام من تاريخه.
- تتحمل مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للبنوك المسؤولية القانونية والإدارية لأي مخالفة لهذه التعليمات.

يعمل بها التعليمات اعتباراً من تاريخه وسوف يتم فرض العقوبات والغرامات المناسبة على البنوك المخالفة بمقتضى مواد الباب التاسع من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢.

١٦- السياسات التمويلية في البنوك الإسلامية

يجب على البنوك الإسلامية العاملة في دولة قطر إتباع التعليمات الآتية:-

- ١- يجب على البنك تطبيق قاعدة إلزام الأمر بالشراء بوعده في عمليات بيع المربحة للأمر بالشراء، وعدم الدخول في أي مباحثات لا يلتزم فيها الأمر بالشراء بقبول البضاعة بعد مطابقتها للمواصفات مع ضرورة ذكر ذلك في عقود المربحة وعقود الأمر بالشراء.
- ٢- عند التمويل في صورة مضاريات ومشاركات متناقصة يجب على البنك أخذ ضمانات كافية بحيث تغطي ما قد ينشأ عليهم من التزامات في حالة تقصيرهم في أداء واجبهم مع التأكد قبل المضاربة بمقدرة العميل على تنفيذ المشروع.

٣- الجزء غير المنفذ من عقود الإستصناع^{١٤}:-

لوحظ أن بعض البنوك الإسلامية لا تدرج الجزء غير المنفذ من عقود الإستصناع ضمن السقوف غير المستغلة للتسهيلات الائتمانية المباشرة، وعليه يجب على جميع البنوك إدراج الجزء غير المنفذ من عقود الإستصناع ضمن سقوف التسهيلات المباشرة غير المستغلة في الميزانية الشهرية وعند احتساب نسب السيولة والنسبة الائتمانية وجميع النسب الإشرافية الأخرى التي تزود بها البنوك المصرف المركزي. يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠٠٨/٤/١٣).

٤- ضوابط منح التمويل بأسلوب التورق^{١٥} (البنوك الإسلامية):

وفقاً لرأي الغالبية العظمى من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية بقطر بشأن الضوابط الشرعية لعمليات منح التمويل للعملاء بأسلوب التورق والتي شاعت في الآونة الأخيرة بأساليب وطرق مختلفة من شأنها تعريض البنوك لمخاطر كثيرة مثل مخاطر التشغيل والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة والشفافية وانضباط السوق وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعريض العملاء لمخاطر وخسائر تقلبات أسعار السلع. ورغبة من مصرف قطر المركزي في الحد من هذه المخاطر، تقرر أن تلتزم البنوك الإسلامية بالضوابط والتعليمات التالية عند منح التمويل بأسلوب التورق:-

^{١٤} تعميم ٢٠٠٨/٥٦ تاريخ ٢٠٠٨/٤/١٣ (إلى جميع البنوك الإسلامية)

^{١٥} تعميم ٢٠١٠/٩٢ تاريخ ٢٠١٠/١٢/٨ (البنوك الإسلامية)

أولاً: تعريفات

- ١- منح التمويل بأسلوب التورق: المقصود به منح التمويل للعملاء في شكل نقدي اعتماداً على أسلوب المراجعة أو المراجعة للأمر بالشراء بأن يقوم البنك ببيع سلعه للعميل بالأجل وتسجيل ذمة مربحة على العميل ثم يتم إعادة بيع السلعة بثمن نقدي يتسلمه العميل.
- ٢- التورق المنضبط: هو التورق الجائز شرعاً وفقاً لرأي الغالبية العظمى من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك والفروع الإسلامية بقطر وهو التورق الذي تحكمه الشروط العامة التالية:-
الشرط الأول: أن يتم شراء السلعة من قبل البنك على سبيل الحقيقة وأن تكون هذه السلعة في حيازة البائع الأول وملكه.
- الشرط الثاني: أن يتم البيع الثاني من قبل العميل المشتري لغير البائع الذي يشمل البنك مباشرة، وكذلك البائع الأصلي الذي باع للبنك، ويمكن أن يوكل العميل البنك في ذلك دون أن يكون ملزماً بالتوكيل شريطة أن يكون ذلك بموافقة هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقاً للضوابط المحددة منها.
- الشرط الثالث: أن لا يظهر في التورق ربا لا قصداً ولا صورة.
- الشرط الرابع: أن لا يكون التورق منظم.

- ٣- التورق المنظم: وهو التورق المخالف لأي شرط من شروط التورق المنضبط ويتلخص في قيام البنك ببيع سلعة للعميل بثمن مؤجل بالمراجعة ثم يتولى البنك ترتيب بيعها نقداً إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو باتفاق العميل مع البائع الأول الذي باع للبنك وتسليم الثمن للعميل، بحيث يكتفي العميل بالتوقيع على الأوراق التي يقدمها له البنك وقبض الثمن نقداً مقابل تسجيل ذمة مربحة عليه.

ثانياً: الضوابط والتعليمات

ينبغي على البنوك الإسلامية بشكل عام عدم الاعتماد على أسلوب التورق كأحد الأساليب الرئيسة للتمويل الاسلامي وعليها في ذلك مراعاة ما يلي:-

- ١- الامتناع عن عمليات التورق المنظم وبالتالي الامتناع عن تقديم أي منتجات تمويل تعتمد على هذا النوع من التورق مثل منتجات بطاقات الائتمان والتمويل الشخصي مقابل الراتب وأي منتجات أخرى.
- ٢- العمل على تضيق مجالات استخدام أسلوب التورق المنضبط بحيث يتم تقديمه بشكل استثنائي في الحالات التي يصعب فيها تقديم التمويل وفقاً لأساليب التمويل الاسلامي المتعارف عليها (مثل عمليات المراجعة والمساومة العادية والإجارة والإستصناع والمضاربة..)، وينبغي على البنك الذي يرغب في تقديم التمويل بأسلوب التورق المنضبط تحديد مجالات محدودة لاستخدام هذا النوع من التمويل وفقاً لما تقره هيئة الرقابة الشرعية بالبنك بحيث لا تخرج عن المجالات الرئيسة التالية:-
أ- تمويل سداد المديونيات لتحويل الذمم من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية.
ب- تمويل الاحتياجات النقدية الهامة للأفراد في التمويل الشخصي مقابل الراتب.
ج- تمويل الحكومة والمشروعات الحكومية التي يصعب تمويلها وفقاً لأساليب التمويل الأخرى.
د- التمويل بين البنوك لأغراض إدارة السيولة.

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

٣- تحديد ضوابط شرعية تفصيلية تحكم تنفيذ عمليات التمويل بالتورق المنضبط من قبل هيئة الرقابة الشرعية في كل بنك وبحيث تضمن الوفاء بالشروط الأربعة العامة السابق ذكرها في تعريف التورق المنضبط، وكذلك وضع الأسس التي يتحدد على أساسها الحاجة لتقديم التمويل بالتورق المنضبط في إطار المجالات الرئيسة المحددة في الفقرة السابقة.

٤- تحديد أنواع السلع التي يمكن للبنك تمويل شرائها للعميل كوسيط في عملية التورق المنضبط وفقاً للضوابط الشرعية التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية في كل بنك على أن يراعى في ذلك ما يلي:-

أ- الامتناع عن تمويل شراء الأوراق المالية المتداولة في بورصة قطر كوسيط للتورق المنضبط.

ب- ينبغي عند اختيار نوع السلعة وتوكيل البنك في إعادة بيعها إذا ما أجازته هيئة الرقابة الشرعية أن يكون ذلك وفقاً لرغبة العميل واختياره بما لا يخالف الضوابط الشرعية المعتمدة لدى البنك بحيث يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن السلعة التي أختارها وعن توكيل البنك بالبيع وفقاً للشروط التي يحددها العميل وعليه في ذلك أن يتحمل أي خسائر تنتج عن إعادة بيع السلعة أو عدم تمكن البنك من بيعها أو التأخر في ذلك نتيجة ظروف السوق ، مع توثيق ذلك كتابياً واستيفاء البنك لجميع العقود والمستندات التي تخلى مسؤوليته عن أي مخاطر تنشأ عن ذلك بحيث تنحصر مخاطر البنك في المخاطر الائتمانية الناشئة عن ذمة المراجعة ومخاطر التشغيل الناشئة عن التقصير أو الخطأ في التنفيذ وفقاً للشروط المتفق عليها .

ج- على البنوك عدم اعتماد السلع والمعادن المتداولة في الاسواق الدولية كأحد السلع المتاحة للعميل كوسيط لإتمام عملية التورق المنضبط إلا في أضيق الحدود وفي الحالات التي يتعذر معها استخدام أي سلع أخرى، وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.

٥- يجب الإفصاح بشكل وافي للعملاء عن جميع المخاطر التي يتعرضون لها من جراء عمليات التمويل بالتورق المنضبط وأن يراعى في ذلك الشفافية والوضوح وتوثيق ذلك كتابياً في نماذج طلب التمويل والعقود التي يوقعها العملاء.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ٢٠١٠/١٢/٨ وسيتم فرض الغرامات المقررة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ على البنوك المخالفة.

٥- حسابات جارية مكشوفة (البنوك الإسلامية):-

يجب على جميع البنوك الإسلامية الامتناع عن تقديم تمويل لعملائها عن طريق كشف حساباتهم الجارية، إلا بصفة مؤقتة ووفق الحالات التالية فقط:

- كشف الحساب الجاري للعميل مقابل وجود ودائع أو أرصدة دائنة للعميل لدى البنك تغطي الرصيد المكشوف بالكامل، شريطة عدم دفع البنك أي أرباح على الودائع أو الأرصدة الدائنة التي تساوي الأرصدة المكشوفة خلال فترات الكشف.

- كشف الحسابات الجارية نتيجة خصم مسحوبات بطاقات الائتمان عليها بشرط ألا يتجاوز الرصيد المكشوف في أي وقت من الأوقات السقف المحدد لبطاقة الائتمان، وألا تتجاوز فترة الكشف نهاية

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

- الشهر الذي يتم فيه الخصم، كما يشترط أيضاً وجود رواتب أو مصادر سداد للعملاء محولة شهرياً للبنك أو ضمانات نقدية قابلة للتسييل تغطي سقف السحب المسموح به للبطاقة.
- كشف الحسابات الجارية بشكل طارئ ولفترات قصيرة لا تتجاوز اليومين نتيجة صرف رواتب موظفي الحكومة والمؤسسات الحكومية قبل تسجيلها لحساب البنك، على ألا يتجاوز الرصيد المكشوف صافي راتب العميل بعد خصم أي التزامات أو أقساط شهرية عليه.
- كشف الحسابات الجارية بشكل طارئ نتيجة لعمليات تمويل إسلامية على أن يقر ذلك من قبل اللجنة الشرعية.
- وسيقوم مصرف قطر المركزي بفرض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (٢١٦) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ وسوف تحتسب الغرامة عن كل يوم يكشف فيه الحساب الجاري لأي عميل في غير الحالات المذكورة في البند (٥) أعلاه في حالة المخالفة.

١٧- إدراج الذمم المدينة الأخرى ضمن التسهيلات الائتمانية^{١٦}:-

لوحظ أن بعض البنوك تدرج ضمن الموجودات الأخرى ذمم مدينة نشأت نتيجة معاملات تتعلق ببيع أحد موجوداتها مثل الاستثمارات أو الموجودات الثابتة أو الأخرى أو تتعلق بأي معاملات أخرى، ولا تسجل هذه الذمم ضمن التسهيلات الائتمانية.

يجب على جميع البنوك إدراج هذه الذمم المدينة ضمن التسهيلات الائتمانية، وبالتالي تطبق عليها جميع تعليمات المصرف المركزي المتعلقة بحسابات الائتمان وهي الخاصة بنظام الأخطار المصرفية ومخاطر الائتمان الإنكشافات الائتمانية وتصنيف الديون وأي تعليمات أخرى متعلقة بهذا الشأن.

١٨- استملاك أراضي وعقارات نتيجة تسوية التسهيلات الائتمانية:-

يجب التخلص من هذه الأراضي والعقارات التي يتم استملاكها نتيجة لتسديد الديون خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستملاك، ويجوز التجديد لفترات لاحقة أو استملاكها بموجب موافقة مصرف قطر المركزي.

١٩- احتياطي المخاطر (البنوك الوطنية):

١/١٩ يجب أن لا يقل رصيد احتياطي المخاطر^{١٧} (Risk Reserve) في ٢٠١٢/١٢/٣١ عن ٢% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه داخل وخارج قطر وشركاته التابعة الواردة في الميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة، والأرباح المؤجلة للبنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة المالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع

^{١٦} تعميم ٢٠٠٩/٢٠ تاريخ ٢٠٠٩/٤/١٢ (إلى جميع البنوك)

^{١٧} التعميم رقم ٢٠١١/١٠/٢ تاريخ ٢٠١١/١٢/١٥ (إلى جميع البنوك الوطنية) تعديلاً على التعميم ٢٠١٠/٣ تاريخ ٢٠١٠/١/١٤.

وحذفت الفقرة من ١/٣/٤ أعلاه وهي (أما بالنسبة للسنة المالية الحالية ٢٠١١ فيظل الحد الأدنى ١,٥% مع أفضلية زيادتها نحو ٢% لتتقارب مع الحد الأدنى المطلوب في نهاية عام ٢٠١٢).

تعليمات وضوابط أخرى بشأن مخاطر الائتمان

- نقدية محجوزة) وذلك اعتباراً من البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ مع زيادة النسبة إلى ٢,٥% اعتباراً من البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٢/١٩ لا يجوز استخدام أي جزء من احتياطي المخاطر على أي وجه إلا بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.
- ٣/١٩ إدراج رصيد احتياطي المخاطر في البيان الشهري لأغراض مصرف قطر المركزي في حقوق المساهمين في حساب مستقل.
- ٤/١٩ بالنسبة للبنوك الإسلامية ومن أجل تفادي الخلط بين الاحتياطيات الخاصة بحقوق المساهمين حسب المتطلبات الإشرافية وبين الاحتياطيات الخاصة بحقوق أصحاب ودائع الاستثمار المطلق التي تنظمها المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، يجب على جميع هذه البنوك الالتزام بالتالي:
- أ. احتساب احتياطي المخاطر وفقاً لنفس النسبة والآلية الموضحة بالفقرة ١/١٩، والفقرة ٢/١٩ أعلاه.
- ب. يتم خصم قيمة تدعيم احتياطي المخاطر بالكامل من صافي حصة المساهمين من الأرباح القابلة للتوزيع وبالتالي يدرج احتياطي المخاطر بكامل قيمته ضمن حقوق المساهمين
- ويحتسب ضمن الشريحة الثانية لقاعدة رأس المال لأغراض احتساب نسبة كفاية رأس المال.
- ج. يتم إدراج احتياطي المخاطر في الميزانية الشهرية المرسلة للمصرف المركزي وفقاً لما ورد بالفقرة ٣/٣/٥.